

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1290 -
1291/2532

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม โจทก์
นางสมศักดิ์ ภูวิเศษ จำเลย
นางสมศักดิ์ ศรีสถิตย์หรือภูวิเศษ จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 139 แผ่นที่ 2, 140 แผ่นที่ 2)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกพนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคามเป็นโจทก์ที่ 1 นางละออแซ่ตั้ง เป็นโจทก์ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ฐานฆ่าผู้อื่น จำคุก 20 ปี จำเลยนำสืบรับข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 13 ปี 4 เดือน ฯลฯ

โจทก์ที่ 2 และจำเลยต่างอุทธรณ์ (อันดับ 126, 134)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 123 แผ่นที่ 3)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 132)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 300,000 บาท
(อันดับ 49)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่สมควรให้
ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่สมควรให้
ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ